RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.630.580 SANTA CATARINA

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
RECTE.(S)	: RAFAEL GOIS RAMOS
ADV.(A/S)	: OSVALDO JOSE DUNCKE
RECTE.(S)	: JOSE ROBERTO WILHELM
ADV.DAT.(A/S)	: JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTDO.(A/S)	: ALEX DE LIMA RIBEIRO
ADV.(A/S)	: GRACIANE DE ANDRADE PRADO
INTDO.(A/S)	: ADEIR ZIMMERMANN
ADV.(A/S)	: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO
INTDO.(A/S)	: ANDREIA BARBOSA GAMBA
ADV.(A/S)	: JAISON DA SILVA
INTDO.(A/S)	: EMILLY BATISTA GOMES DOS SANTOS
ADV.(A/S)	: JULIANA LEMOS DO PRADO
INTDO.(A/S)	: EDINEIA SANTOS BATISTA
ADV.(A/S)	: JULIANA LEMOS DO PRADO
INTDO.(A/S)	: ERONILDO JORGE
ADV.(A/S)	: NATALIA BORGES PAIXAO DE MENEZES
INTDO.(A/S)	: MONICA BRAATZ
INTDO.(A/S)	: JONEY TIAGO GARTNER
ADV.(A/S)	: ELVIS SCHATTENBERG
INTDO.(A/S)	: JESSICA TAINA SOARES SANTOS
ADV.DAT.(A/S)	: ANA CLARA GRACIOSA SEIBEL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, IX, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS POR PERITOS OFICIAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

> "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DOS RÉUS ANDRÉIA, CLÁUDIO, RAFAEL, SOLENIR, VALTA, JONEY, MÔNICA, IMGARD, WELINGTON, ALEX, JOSÉ ROBERTO, JEFERSON, OZÉIAS, ERONILDO, MAYCON, LUANA S. ARNDT, JÉSSICA, GUENTHER, MAIARA, ADEIR, JONATHAN, EDINÉIA, GILVANI, GILBERTO, EMILLY, BEM COMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. (...) **4 - NULIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.** INSURGÊNCIAS EM RELAÇÃO À CONDUÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. RÉUS JÉSSICA E RAFAEL. INSUBSISTÊNCIA. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADA PELO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GAECO, DO QUAL FAZEM PARTE INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS FORÇAS POLICIAIS MILITARES E CIVIS. **DESNECESSIDADE DE QUE AS TRANSCRIÇÕES FOSSEM EFETUADAS POR PERITOS OFICIAIS.** ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL NO TOCANTE À ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES. **AVENTADA NULIDADE DO FEITO, EM VIRTUDE DA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES.** RÉUS JÉSSICA, ADEIR, GILVANI E RAFAEL. INSUBSISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA. GRAVAÇÕES DISPONÍVEIS ÀS PARTES. DEFESAS DOS RÉUS ADEIR E GILVANI QUE SE INSURGIRAM ACERCA DA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

"INTERPRETAÇÃO" DOS DIÁLOGOS. QUESTÃO PRÓPRIA DO MÉRITO DA DEMANDA. ADEMAIS, CONSIDERANDO A DISPONIBILIDADE DE TODAS AS MÍDIAS, ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DAS DEFESAS DE INDICAR PRECISAMENTE O QUE REPUTAM COMO EQUIVOCADO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO. **AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ.** RÉU RAFAEL. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA VALIDAÇÃO DA INTRCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. (...)7 - **PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP**. RÉU JOSÉ ROBERTO. INSUBSISTÊNCIA. PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE AVANÇADA. ANPP QUE VISA IMPEDIR O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. (...) 1 - **PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO**. RÉUS MAIARA, CLÁUDIO, LUANA S. ARNDT, JÉSSICA, JEFERSON, JONATHAN, ADEIR, GILVANI, ALEX, EMILLY, EDINÉIA, GILBERTO, JONEY, MÔNICA, ANDRÉIA, IMGARD, **RAFAEL**, ERONILDO, WELINGTON, GUENTHER, OZÉIAS E JOSÉ ROBERTO. NÃO ACOLHIMENTO. **VÍNCULOS ASSOCIATIVOS FORMADOS COM O FIM DE REALIZAR, REITERADAMENTE, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO E EM OUTROS DA REGIÃO, COMO IBIRAMA, DONA EMMA, WITMARSUM, APIÚNA E LONTRAS, O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS**. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE, EM RELAÇÃO A CADA UM DOS ACUSADOS, EVIDENCIARAM O LIAME SUBJETIVO. (...) **RÉU RAFAEL** QUE ADMINISTRAVA PARTE DO DINHEIRO OBTIDO COM A VENDA DE DROGAS PERPETRADA ESPECIALMENTE POR ROMÁRIO (SEU IRMÃO). ACUSADO QUE ADMINISTRAVA O SÍTIO E CUIDADAVA DO GADO, ESTE

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> ADQUIRIDO COM O DINHEIRO DO TRÁFICO. COMO TAMBÉM, FAZIA COBRANÇA DE DÍVIDAS RELACIONADAS À NARCOTRAFICÂNCIA. (...) RECURSOS DOS RÉUS LUANA S. ARNDT, JÉSSICA, JOSÉ ROBERTO, VALTA, JONATHAN, MAIARA, EMILLY E EDINÉIA PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS MAYCON, CLÁUDIO, JEFERSON, ADEIR, GILVANI, ALEX, GILBERTO, JONEY, MÔNICA, ANDRÉIA, IMGARD, RAFAEL, ERONILDO, WELINGTON, GUENTHER, SOLENIR E OZÉIAS CONHECIDOS. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS MAIARA, CLÁUDIO, LUANA S. ARNDT, JÉSSICA, ADEIR, GILVANI, EMILLY, GILBERTO, IMGARD, WELINGTON, ANDRÉIA, GUENTHER, SOLENIR E JOSÉ ROBERTO PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DO RÉU MAYCON PROVIDO. APELOS DOS RÉUS VALTA, JEFERSON, JONATHAN, ALEX, EDINÉIA, JONEY, MÔNICA, RAFAEL, ERONILDO, OZÉIAS, DESPROVIDOS."

Nas razões dos apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

O recorrente **José Roberto Wilhelm** alega que *"não há razão legítima, idônea e constitucional para obstar a oferta do ANPP, após o oferecimento da denúncia, em processo-crime que ainda não transitou em julgado (a exemplo do presente caso)."*

Aduz que *"o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da CR, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente."*

O Tribunal *a quo* proferiu juízo positivo de admissibilidade quanto a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

este recurso.

O réu **Rafael Góis Ramos** interpôs agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, em face do citado acórdão.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, IX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXVIII, da Constituição Federal.

Alega que *"fora realizada a degravação parcial das mídias, o que, data venia, não é per se justificável."*

Sustenta que *"admite-se que se confeccione os chamados laudos ou autos circunstanciados, mas tal material constitui apenas uma degravação/transcrição informal, devendo-se proceder, posteriormente, a transcrição integral por peritos criminais para formação da prova efetiva."*

Pontua que *"Sem a transcrição pericial no material de áudio que fora objeto no bojo da interceptação telefônica, não haverá prova, até porque quod non est in actus non est in mundo."*

Destaca que *"ocorrendo a gravação das conversas interceptadas, imperioso que se providencie a sua transcrição integral e por perito oficial, o que inarredavelmente não ocorreu no caso sob comento, consoante os desenhos dos §§ 1° e 2°, do artigo 6°, da Lei n° 9.296/1996 e os artigos 158 e 159, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio da perícia oficial, como fundamento na garantia do devido processo legal, na medida em que, au contraire, tornar-se-á imperioso o reconhecimento da nulidade absoluta do processo ou das provas derivadas do procedimento irregular, às vistas do exposto nos artigos 157, § 1º, e 564, incisos III ou V, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, incisos IX, LV e LVI, da Constituição Federal."*

Acrescenta que *"Além da ausência de transcrição por perito oficial, constatou-se no decorrer da instrução criminal que não fora realizada a devida perícia oficial de voz nas interceptações telefônicas."*

Aduz que *"em que pese a sentença condenatória, não houve os necessários demonstrativos de que o Recorrente incorreu no delito mencionado."*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

Diz que *"no decorrer da instrução criminal não foi possível identificar: I) o elemento subjetivo específico do tipo penal, consistente na vontade livre e consciente de associação para fins de tráfico, demonstrando o dolo da prática deste crime; II) as características da estabilidade e permanência da associação; III) a organização e divisão das tarefas no íntimo da associação, motivo pelo qual, a sentença não demonstrou o preenchimento do tipo penal."*

Pondera que *"a associação deve ser para os fins ilícitos, todavia, quando se trata de membro familiar, não há como distinguir e identificar os verbos que constituem o tipo penal"*

Requer *"seja reformado o acórdão guerreado, fixando o regime inicial aberto ao Recorrente, com escopo ao art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal, bem como em observância máxima ao princípio da individualização da pena, sob pena de manifesta violação ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal."*

O Tribunal *a quo* negou seguimento ao apelo extremo nas matérias referentes aos temas 182, 339 e 660 da repercussão geral; e não o admitiu quanto às demais alegações, assentando a índole infraconstitucional da controvérsia, bem como a incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte.

É o relatório. **DECIDO**.

O recurso interposto por **José Roberto Wilhelm** merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o *habeas corpus* n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte compreensão:

> "1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
>
> 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> sido feito antes do trânsito em julgado;
>
> 3. **Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo**;
>
> 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso."

O Tribunal assentou, ainda, que o referido *"julgamento* ***não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas*** *e, ainda, que* ***a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar***".

In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do *Habeas Corpus* nº 185.913/MS, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.

Assim, **sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal,** incumbe *"ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno"*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

A mesma sorte não assiste ao recurso interposto por **Rafael Góis Ramos.**

Ab initio, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.

In casu, o recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

> *"In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quinta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, precipuamente, quando deixa de observar a violação ao sigilo telemático, bem como aquelas demais, arguidas, assim como em desconformidade com a pacífica jurisprudência adotada por Corte Suprema.*
>
> *Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal."*

À vista disso, a parte, limitando-se a tecer argumentos genéricos, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide.

A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

> *"I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> *na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita 'à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal' (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007*."

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso *sub examine*, em data posterior à fixada no citado julgamento.

Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

> "*AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento*." (ARE 791.424-AgR,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJe* de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, *DJe* de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* de 7/12/2018.

Quanto às alegações referentes à ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, por perito oficial, bem como da alegação de ausência de perícia de voz, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional (Lei n. 9.296/96) em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.

Demais disso, *in casu*, extrai-se do voto condutor proferido em sede de apelação:

> *"O réu RAFAEL também alegou o "cerceamento de defesa em razão da transcrição parcial das interceptações telefônicas".*
>
> *Melhor sorte não assiste aos réus.*
>
> *Isso porque "é desnecessária a transcrição do conteúdo integral das interceptações telefônicas para a validade da prova, desde que as gravações estejam disponíveis às partes" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000308-69.2019.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020 - grifei).*
>
> *Como, inclusive, já pontuado neste voto: "O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia" (STF, Min. Carmem*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

Lúcia)." (TJSC, Apelação Criminal n. 0032439-92.2009.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10-09-2019 - grifei).

(...)

segundo consignou o Juiz a quo na decisão do doc. 3593, fl. 21, da ação penal, "[...] a Lei que regulamenta as interceptações telefônicas não traz a obrigação de transcrever integralmente as conversas coligidas na escuta, indicando apenas a possibilidade de isso ser feito, desde que viável. O que, como visto, não é o caso", dada a própria complexidade da causa.

(...)

As citadas insurgências defensivas em relação aos relatórios policiais elaborados a partir das interceptações telefônicas versam, na realidade, sobre a autoria delitiva - até porque, como visto, foi garantido o acesso aos elementos de provas produzidos, de modo que as defesas tiveram condições de conhecer todo o conteúdo das interceptações telefônicas realizadas e, assim, questionar os próprios relatórios policiais elaborados e, inclusive, a conclusão obtida pelos agentes estatais diante das investigações (conclusão esta que, diga-se, restou também confirmada pelos agentes policiais em Juízo).

Não existe, diante de tais alegações, qualquer nulidade a ser reconhecida, muito menos relacionada à "omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato".

Nessa toada, compreende-se que competiria às defesas a incursão no exame das interceptações telefônicas em contraposição aos demais elementos probatórios produzidos, de modo que, assim, poderiam indicar precisamente o que reputam como equivocado nas extensas investigações realizadas. Isso, aliás, traduz o famigerado exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

(...)

De mais a mais, a defesa do réu RAFAEL aduziu a " ilegalidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> *em face de não realização de perícia de voz nas gravações interceptadas pela autoridade Policial".*
>
> *No entanto, inexiste qualquer mácula no processo em questão, isso porque " é pacífico nesta Corte e nas Superiores o entendimento de que é prescindível perícia para reconhecimento de voz em interceptações telefônicas, porquanto a Lei n. 9.296/96 não exige a realização de prova técnica com tal escopo " (TJSC, Apelação Criminal n. 0003163-32.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 29-10-2018 - grifei).*
>
> *(...)*
>
> *Ou seja, para a devida identificação dos interlocutores, deve-se levar em consideração os demais elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, bem como as provas produzidas judicialmente, quando da análise do mérito do feito."*

Nota-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à desnecessidade de transcrição integral das interceptações telefônicas, bem como da desnecessidade de realização da transcrição por peritos oficiais, mostra-se em consonância com a orientação da jurisprudência desta Corte na matéria. Nesse sentido, confira-se:

> *Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 4. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), fixou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência pacífica no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. 7. Quanto às demais alegações recursais, o aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 desta SUPREMA CORTE ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1440448 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa" (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127868 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do pedido. 4. Prescindibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia. Precedentes do STF. 5. Sucessivas prorrogações da interceptação necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes. 7. Indeferimento devidamente fundamentado de diligência requerida pela defesa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125239 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

2016 PUBLIC 10-02-2016)

Ainda, quanto à alegação de que *"Além da ausência de transcrição por perito oficial, constatou-se no decorrer da instrução criminal que não fora realizada a devida perícia oficial de voz nas interceptações telefônicas."*,o Tribunal de origem assentou que:

> *"Cumpre frisar, nessa toada, que RAFAEL efetivamente administrava/mantinha o sítio por meio do qual Romário "lavava" o dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Inclusive, na conversa dos docs. 841-842 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141, através da qual é realizada compra de silo, RAFAEL informa ao interlocutor ter umas "quarenta novilhas".*
>
> *Além disso, para confirmar a ciência das negociações ilícitas perpetradas por seu irmão Romário e a participação ativa de RAFAEL na associação em questão, tem-se o diálogo realizado em 22-1-2018 por Mônica e Imgard, através do qual Mônica, diante da preocupação em haver eventual diligência policial em sua residência e de Romário, afirmou que "[...] o Rafa veio pegar [balança], o Rafa veio pegar escondeu a arma, dinheiro, tudo! Só que eu disse, eu quero levar as coisas de valor, corrente de ouro, relógio, tudo aí pra aí, porque se eles vêm eles quebram tudo!" (doc. 153 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141 - grifei).*
>
> *Registro inexistir dúvidas de que o "Rafa" em questão trata-se do réu RAFAEL, irmão de Romário, consoante afirmado por Mônica no depoimento do doc. 4647 da ação penal.*
>
> *Ou seja, RAFAEL claramente auxiliava o grupo criminoso em questão, especialmente o segmento formado por Romário e Mônica, tanto que também escondeu objetos criminosos relacionados à venda de drogas, diante do risco de abordagem policial na casa do casal. Evidente, portanto, a atuação em conjunto do grupo e,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> *consequentemente, o esforço comum empregado, inclusive, por RAFAEL.*
>
> *Como se não bastasse, colho, ainda, da sentença (doc. 5162 da ação penal e docs. 844-845 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141):*
>
> *Cita-se a transcrição da interceptação, constante dos autos associados 0000006-02.2018.8.24.0141, evento 43, informações 843 e 844, extraída 10º período, 2ª parcial, áudio 5 [conversa de 21-4-2018]: [docs. 844-845 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141] Alvo: Gilvani Ribeiro. Interlocutor: Rafael Gois Ramos [47 99194-6560] Gilvani: Eu já achei que ia dar rolo ontem tava o Romário, tava o Favela, tava o... Rafael: Mas deu né? Gilvani: Deu? Rafael: Deu, não sei com que mais deu. Gilvani: Eu sabia cara, deu com quem? Rafael: É muita gente maluca junto não dá. Gilvani: E eles tudo num camarote junto ainda. Rafael: O Alan também foi ou não? Gilvani: Sim, tava o Alan tava todos eles [...] Rafael: O Romário tá precisando do duzentos e cinquenta dele feio Gilvani: Já tá já.. Mas é um viadão né. Rafael: Daquela vez lá que tu emprestou ainda, porra e dinheiro daquela vez ainda Gilvani não pagasse ainda? (...)*
>
> *Desde já, registro inexistir dúvida de que o interlocutor referente ao número telefônico (47) 99194-6560 realmente tratava-se do réu RAFAEL. Conforme se vê no diálogo dos docs. 291-292 dos autos n. 0001015- 33.2017.8.24.0141, também envolvendo respectivo número telefônico, há menção a "Rafa". Ainda, tem-se que, em interrogatório judicial, o réu RAFAEL não negou expressamente a realização de tal conversa, apenas buscou apontar motivo idôneo, relacionado a suposto empréstimo de dinheiro a Gilvani."*

Verifica-se que o Tribunal *a quo* sublinhou a inexistência de dúvidas de que o interlocutor se tratava do recorrente Rafael. Para tanto, apontou a circunstância de que o número de telefone pertencia ao recorrente, sua perfeita identificação em outros diálogos, bem como o fato de que "*em interrogatório judicial, o réu RAFAEL não negou expressamente a realização de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

tal conversa, apenas buscou apontar motivo idôneo, relacionado a suposto empréstimo de dinheiro a Gilvani.". De sorte que a não realização da referida perícia de voz se mostra em harmonia com a jurisprudência desta Corte na matéria, conforme se extrai do seguinte precedente:

> *Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. I – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não parece ser o caso dos autos. Precedentes. II – É legítima a prova oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos requisitos legais: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal; ii) único meio disponível para comprovar o fato investigado; iii) o crime investigado deve ser punido com pena mais gravosa que a detenção. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a interceptação de comunicação telefônica seja prorrogada, desde que a ordem seja fundamentada e respeite o prazo legal. Precedentes. IV – Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico podem possuir um modus operandi que revele maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da associação criminosa, possuindo vertentes logísticas, financeiras e hierárquicas. V – Somente é necessária a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> *transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. VI – A realização de prova pericial para identificar a voz do interlocutor gravado em interceptação de comunicação telefônica é desnecessária quando o investigado reconhece sua voz em audiência e o número do telefone interceptado é de propriedade e uso particular do próprio investigado. Inteligência do art. 184 do Código de Processo Penal. VII – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.* (RHC 128485, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)

Por fim, o exame da alegação de atipicidade da conduta imputada ao recorrente **Rafael Góis Ramos,** demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.343/2006), o que se mostra inviável em sede de recurso extraordinário.

Ademais, tal pretensão demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: *"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*".

Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações relacionadas ao *"Não preenchimento a flux dos elementos constitutivos do tipo penal"*, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:

> *Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante, sustentando desnecessário o revolvimento fático-probatório, postula a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico em virtude de atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (RHC 276124 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-10-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2026 PUBLIC 28-10-2026)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. "OPERAÇÃO UBIRAJARA". CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1562226 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2025 PUBLIC 10-09-2025)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é "ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente" (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 221120 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

In casu, o Tribunal *a quo* avaliou o conjunto fático-probatório dos autos e assentou que:

"O liame subjetivo para a prática do crime de tráfico de drogas existente entre RAFAEL e principalmente Romário (seu irmão) e Mônica (sua cunhada) restou provado.

Ainda que não tenha sido demonstrada a real ingerência de RAFAEL em relação às drogas, de fato, comercializadas pelo grupo criminoso em questão, não há dúvidas de que o réu contribuía diretamente para a narcotraficância.

Na etapa extrajudicial, a ré Mônica relatou "[...] que pelo que sabe Romário gastou duas vezes de 20 mil na compra do gado (23m51s) [...] que acredita que são 25 bois aproximadamente; que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

gado foi comprado com o produto do crime (24m10s); que há pouco tempo os bois foram comprados; que o pai de Romário não ajudou a pagar os bois [...] [que Gilvani pegava drogas de Romário para vender] que no dia da abordagem de Romário em Rio do Sul [...] que havia uma arma escondida em sua casa, em um armário branco e que Rafael a retirou de lá para esconder em outro lugar." (Evento 3276, vídeo 4932). (Evento 3276, vídeo 4932)" (conforme consta na sentença, doc. 5162 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 4647 da ação penal - grifei) - tudo de acordo com a versão policial, colhida em Juízo.

De mais a mais, acerca das interceptações telefônicas relacionadas ao réu RAFAEL, colho da sentença (doc. 5162 da ação penal):

Também é extraível das interceptações a informação e que os animais que estavam no sítio do pai de RAFAEL efetivamente eram do irmão e também réu Romário Góis Ramos, na esteira de conversa interceptada entre MÔNICA e INGARD (11º período: 1ª parcial, áudio 29, reproduzido nos autos associados 0000006-02.2018.8.24.0141, no evento 43, informação 1119) [conversa de 14-5-2018]:

Conclui-se, portanto, que ROMÁRIO GOIS RAMOS teria adquirido os bens que possuem com lucros auferidos com a comercialização de entorpecentes, além de estar financiando a manutenção do sítio que pertence à família Gois Ramos, com dinheiro proveniente do tráfico de drogas realizado por ele mesmo e seus irmãos. (Vide áudio 29) [doc. 1120-1123 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141]

(...)

Ora, tal conversa corrobora as próprias declarações extrajudiciais de Mônica e os relatos judiciais dos agentes estatais, no sentido de que os bois em questão eram do réu Romário (irmão do réu RAFAEL), e não de seu pai João - ao contrário do aventado por RAFAEL, em interrogatório judicial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

Ainda, cumpre ressaltar trecho do diálogo acima detalhado (doc. 1122 dos autos n. 0000006- 02.2018.8.24.0141): "Mônica: Sim daí ele falou, E tu botou tudo teus irmãos na, no rolo, todo teus irmãos no rolo, o Robi não era pra ter botado pra vender droga, ele disse: Eles são bem grandinhos, eles sabem o que fazem, e o Robi tem esses rolo não é por causa de vende droga, é por causa da mulher que ele tem agora né [...] Mônica: Que ela ficava com todo mundo, to mundo e ele queria briga com todo mundo, eu também disse pra ele, esse rolo do Rafa, é do Rafa com o rapaz lá que só quer bater no rapaz, eu disse, não tem nada haver com negócio de droga, e o seu João disse..." [grifei]. A partir de tal contexto, pode-se concluir que RAFAEL (irmão de Romário) não só tinha conhecimento do "rolo de Romário" (prática do tráfico de drogas), como também possuía certo envolvimento com o "negócio de droga".

Tal conclusão é confirmada pela circunstância de que "[...] foram feitos monitoramentos no sítio da família Góis Ramos em que foi visto com frequência Rafael cuidando do gado" - este obtido com dinheiro da narcotraficância encabeçada por Romário (depoimento judicial do Policial Militar Cleiton Krüger - conforme consta na sentença, doc. 5162 da ação penal, e confirmado pelas mídias dos docs. 4083, 4084 e 4085 da ação penal).

Cumpre frisar, nessa toada, inexistir dúvidas no sentido de que a família Góis tinha ciência de que Romário era envolvido com o tráfico de drogas, segundo pontuado pela própria ré Mônica na etapa extrajudicial. Aliás, conforme visto na conversa interceptada acima detalhada, o pai de RAFAEL costumava pedir dinheiro ao filho Romário, nada obstante este não exercesse qualquer atividade lícita.

Ainda, reforço do relato judicial do Policial Militar Arthur Rossa Neto - prova emprestada dos autos cindidos n. 0001013-63.2017.8.24.0141 (doc. 4374 da ação penal) -, conforme consta na sentença, doc. 5162 da ação penal, e confirmado pelas mídias dos docs. 4417 e 4418 da ação penal: "[...] que Rafael, assim como toda a família sabiam que Romário traficava [...]" [grifei].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

No mais, consoante bem pontuado pelo Juiz sentenciante, "acrescente-se que RAFAEL residia no mesmo terreno, apenas em casa separada dos demais irmãos, incluindo Robson e Romário. [...] foi comprovado que Romário era um dos maiores responsáveis pelo tráfico na região, que fornecia, inclusive, entorpecentes para traficantes menores, exercendo a atividade ilegal há mais de três anos na cidade de Presidente Getúlio e arredores. Por isso tudo não se tem como acolher verdadeira as palavras de RAFAEL quando aduz não saber da vida de traficante de Romário e Robson." (doc. 5162 da ação penal - grifei).

Logo, considerando que o gado em questão foi obtido com dinheiro oriundo da narcotraficância, bem como que "[...] Rafael trabalhava no sítio; ele roçava, fazia cerca; vacinava o gado [...]", conforme confirmado pelo seu próprio pai João Mário Ramos (conforme consta na sentença, doc. 5162 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 4091 da ação penal), infiro que a função de Rafael, no grupo associativo, era justamente "administrar", consciente e voluntariamente, parte do dinheiro sabidamente obtido com as vendas de drogas realizadas por seus irmãos, especialmente o Romário.

(...)

De mais a mais, cumpre destacar da sentença (doc. 5162 da ação penal): " Do que se vê, a colaboração de RAFAEL a Romário e a MÔNICA era muito mais do que ocasional, pois ele era o responsável pelos cuidados com os animais adquiridos por Romário, cobrava dívidas em favor do irmão e, ainda, estava à disposição para auxiliar na ocultação de valores e bens ilícitos - como efetivamente fez - quando era iminente algum risco aos demais integrantes da associação" [grifei].

Ainda, no tocante à estabilidade/permanência do animus associativo, saliento que a presente investigação perdurou por meses. Nesse ponto, o Policial Militar Arthur Rossa Neto, em Juízo, narrou "que Romário não trabalhava durante os sete meses da investigação" (conforme consta na sentença, doc. 5162 da ação penal, e confirmado pelas mídias dos docs. 4417 e 4418 da ação penal). Além disso, as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

próprias datas das conversas já destacadas neste tópico - como visto, realizadas ao longo de meses diversos - denotam a estabilidade do vínculo em questão.

Por sua vez, a defesa de RAFAEL aduziu que "[...] no decorrer das investigações o Apelante teria sido visto trabalhando no cuidado de animais, mas não foi possível identificar seu contato como um dos que foi interceptado pelo GAECO. Os policiais não souberam afirmar, com a necessária convicção, se no momento em que foram realizadas as buscas domiciliares, algo de ilícito foi encontrado na residência de RAFAEL [...]".

Sem razão.

O acusado RAFAEL, além de possuir relação familiar com os envolvidos nestes autos - como o réu Romário, seu irmão, e a ré Mônica, sua cunhada -, também mantinha contato com os mesmos, segundo se observa das conversas interceptadas já ressaltadas neste voto.

Ademais, consta no doc. 57 dos autos n. 0000006-02.2018.8.24.0141 o seguinte: "No dia 16/12/2017, por volta das 10h43min, o investigado RAFAEL GOIS RAMOS recebe ligação do também investigado GILVANI RIBEIRO, sendo que ANDRESSA, esposa de RAFAEL é quem atende ao telefone, durante a conversa definem detalhes de um churrasco que contará com a participação de GILVANI, RAFAEL e ROMÁRIO, demonstrando o grau de amizade e a ligação entre os alvos do monitoramento. (Vide áudio 22)".

Sem contar que, como visto, o réu RAFAEL residia no mesmo terreno, apenas em casa separada dos demais irmãos, em especial de Romário.

(...)

Não há dúvidas de que os acusados restaram associados especialmente para a prática reiterada do comércio espúrio, consoante se extrai da extensa investigação (interceptações telefônicas), dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

depoimentos dos agentes estatais e, inclusive, dos relatos das rés Mônica e Imgard - elementos de prova que, em suma, evidenciaram que Romário encabeçava o grupo criminoso em questão, sendo que atuava fortemente na distribuição de drogas na região, principalmente cocaína.

Quanto ao réu RAFAEL, é bem verdade que a sua atuação não envolveu especificamente o fornecimento de entorpecentes a outros traficantes ou a venda direta de drogas aos usuários.

No entanto, segundo já amplamente explanado, ficou comprovado que RAFAEL "[...] efetivamente associou-se, de maneira estável e permanente, ao irmão e à cunhada a fim de possibilitar a traficância intensa exercida por estes [...]" (doc. 5162 da ação penal), porquanto exercia variadas funções em prol da associação - como a administração do gado obtido com dinheiro oriundo do tráfico, a cobrança de dívidas decorrentes de drogas em nome de Romário e, inclusive, a guarda de bens relacionados ao comércio espúrio (divisão de tarefas entre os associados). Todas essas funções, portanto, eram destinadas a cumprir o objetivo criminoso comum do grupo (prática do tráfico de drogas). Eis o dolo.

Ressalta-se que é plenamente possível, em um grande grupo associativo como o apurado na presente investigação, que os seus membros possuam tarefas diversas, sendo possível, inclusive, que alguns nem tenham contato direto com a distribuição da droga em si - como, por exemplo, aqueles membros que exercem função de "contador" ou "administrador" do grupo. E, nessas hipóteses, por certo, não há a descaracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, mormente porque seus membros empregam seus esforços - ainda que em tarefas diferentes - para o mesmo fim ilícito (prática de tráfico de drogas).

Sendo assim, a alegação defensiva de que "[...] ao Apelante são imputadas condutas como "cuidar do gado" no sítio da família, sem mencionar-se qualquer situação relacioanda ao tráfico de drogas" não merece acolhimento, notadamente porque, além de exercer outras

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

> *tarefas relacionadas à traficância perpetrada pelo grupo - as quais, reitero, já foram pontuadas -, a própria atividade de "cuidar do gado" configurou a atuação associativa, tendo em conta que os animais foram obtidos com o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, de maneira que RAFAEL possuía ciência disso e aderiu à conduta, ao ficar responsável pela manutenção do gado. Nesse ponto, remeto aos argumentos já lançados neste tópico.*
>
> *Aliás, friso que o delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas é caracterizado como de forma livre - admite qualquer meio de execução.*
>
> *No mais, verifico que a defesa de RAFAEL asseverou também o seguinte: "[...] à todo momento o Apelante é citado como associado aos seus familiares para as práticas ilícitas, o que vai de encontro ao que pressupõe o tipo penal. Isto porque, Tais vínculos afetivos, entre familiares, não podem ser considerados vínculo associativo para fins delituosos". Contudo, como exposto à exaustão, outras circunstâncias concretas, para além apenas do vínculo familiar, justificaram a condenação do réu.*
>
> *Nesse ponto, considerando as teses defensivas, vale reforçar que o réu RAFAEL não atuou, tão somente, de forma conivente em relação aos seus familiares, tampouco prestou eventual auxílio irrelevante. O que restou demonstrado é que RAFAEL ativamente aderiu à prática associativa, colaborando efetivamente com o proceder ilícito."*

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.

Ex positis, **DOU PROVIMENTO** ao recurso interposto por **José Roberto Wilhelm** e **DETERMINO** o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C

preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.

Lado outro, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interposto por **Rafael Góis Ramos**, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro LUIZ FUX

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 43BE-9812-CF91-3336 e senha E2BC-6155-D141-8E1C